CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS - Nº 168744822

PREÂMBULO

QUADRO I – PARTES

COMPRADOR(A,ES): **GILENO DE JESUS PEREIRA**, brasileiro, bancário, filho de João Pereira dos Santos e Maria de Jesus Pereira, viúvo, declarou não conviver em união estável, portador do Documento de identificação CNH nº 02964482801, emitido por DETRAN/TO em 17/10/2023, na qual consta o Doc de Identidade 248730 SEJSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nr. 879.435.571-15, residente e domiciliado no(a) Avenida Dr. Joao D'Abreu, Qd. J, Lt 9, Arnaldo Prieto, Arraias, TO, com o endereço eletrônico gjp358@hotmail.com, doravante denominado(a,s) simplesmente, DEVEDOR(A,ES).

VENDEDOR(A,ES): **BRASIL INCORPORACAO 230 SPE LTDA**, com sede e foro na(o) Rua Teodoro Sampaio, nr. 1020, Sala 1303, Pinheiros, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob nº. 23.163.889/0001-23, com seu Contrato Social/consolidação e 7ª Alteração de Contrato Social, datada de 19/06/2024, registrada na(o) Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº. 304.024/24-7, em 14/08/2024, doravante denominado(a) simplesmente VENDEDOR(A,ES), neste ato representado(a,s) por suas bastante procuradoras Sra. Barbara Antunes Diniz, brasileira, solteira, Coordenadora de Repasse, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 2625072762 na qual consta Cédula de Identidade nº 15456-215, inscrita no CPF/MF 085.131.276-47, com endereço eletrônico barbara.diniz@ebm.com.br; e Sra Vanessa da Silva Conceição, brasileira, solteira, maior e capaz, Supervisora de Repasse, portadora da Cédula de Identidade 258151547 expedida por DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob nº 14999514770, com endereço eletrônico barbara.diniz@ebm.com.b, rambas com endereço comercial em Goiânia/GO, nos termos da procuração lavrada no 4°. Tabelionato de Notas de Goiânia/GO, às fls. n° 087 a 092 do livro n° 3392-P, datada de 27/03/2025, cujo traslado é parte integrante do presente contrato, com o endereço eletrônico repasse@ebm.com..

FINANCIADOR – CREDOR FIDUCIÁRIO: **CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI** - entidade fechada de previdência complementar constituída na forma de sociedade civil sem fins lucrativos, integrante do Sistema Financeiro da Habitação nos termos da Resolução nº 4676 do Banco Central, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.754.482/0001-24, com sede na Praia de Botafogo, n° 501, 3° e 4° pavimento na cidade do Rio de Janeiro – RJ, com endereço eletrônico carimrgi@previ.com.br, doravante denominada PREVI, neste ato representada ISOLADAMENTE por seu bastante procurador 1) **Herve Tarcisio Barbiero**, (CI/00123152134 CNH/DETRAN/RJ de 24.03.2021 e CPF/MF 840.254.501/78), casado; ou 2) **Clarisse Pimenta Martins,** (CI/11.796.072-4 DETRAN/RJ de 14.04.2010 e CPF/MF 082.335.447/44), casada, e, 3) **Zenilson de Souza Gonçalves,** (CI/08.456.516-7 DETRAN/RJ de 24.03.2023 e CPF/MF 014.363.727-47), casado, brasileiros, bancários, residentes e domiciliados nesta cidade, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 501, 3° e 4° pavimentos na cidade do Rio de Janeiro – RJ, nos termos da procuração lavrada no 6° Ofício de Notas da Comarca do Rio de Janeiro – RJ, às fls. 930 do livro n° 8970620250519, datada de 19/05/2025, que é parte integrante do presente contrato.

INTERVENIENTE QUITANTE: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF**, instituição financeira constituída sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada nos termos do Decreto-Lei nº. 759, de 12/08/1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259 de 19/02/1973, regendo-se pelo Estatuto vigente na data do presente instrumento, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, lotes 3/4, na cidade de Brasília – DF, CEP 70.092-900, telefone 061 3212-9350, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.360.305/0001-04, neste ato representada por seu procurador substabelecido Sr Waldemar Pereira Bessa Neto, brasileiro, casado, economiário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02148648182 DETRAN-GO, inscrito(a) no CPF sob nº 058.781.346-67, com endereço comercial em Goiânia/GO, e-mail da unidade: ag2234@caixa.gov.br, nos termos do Substabelecimento de Procuração Pública lavrada às fls. 23/28 do Livro 1251-P do 2º Registro Civil e Tabelionato de Notas da Comarca de Goiânia/GO, em data de 14/11/2025, oriundo do Substabelecimento de Procuração lavrada às fls. 192/195 do Livro 3136-P do 2º Registro Civil e Tabelionato de Notas da Comarca de Goiânia/GO, em data de 05/11/2025, oriundo do Substabelecimento de Procuração lavrada às fls. 192 do Livro 3633-P do 2º Tabelionato de Notas de Brasília/DF, em data de 29/10/2025, oriundo da Procuração Pública lavrada às fls. 68 do Livro 3633-P do 2º Tabelionato de Notas de Brasília/DF, em data de 16/10/2024, que são partes integrantes do presente contrato.

QUADRO II – IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO: Apartamento nº 102D e vaga de garagem nº 173G/173AM localizados no condomínio Now Reserva das Águas, situado na Avenida Goiás Norte, Lote A2, Quadra Área - Gleba A, Setor Fazenda Criméia e Caveiras, na Cidade e Comarca de Goiânia-GO. Apartamento nº 102D, localizado na Torre C/D – Ala D, com área privativa de 61,14m², área comum de 30,63m², e área total de 91,77m², correspondendo-lhe no terreno e nas coisas comuns a fração ideal de 24,55m² ou 0,22579%. Vaga de garagem n. 173G/173AM, com área privativa de 25,27m², área comum de 6,38m², e área total de 31,65m², correspondendo-lhe no terreno e nas coisas comuns a fração ideal de 5,12m² ou 0,04707% Imóveis amplamente descritos e caracterizados nas matrículas n°s 169.290 e 169.343 do Registro de Imóveis da 2ª

Circunscrição de Goiânia - GO, com seus registros e averbações, sendo dispensada a sua descrição por força da Lei n° 7433/85. Título Aquisitivo: havido nos termos das matriculas 169.290 e 169.343 acima referidas. Registro Anterior: L2/RG, matricula nº 150.417 do Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Goiânia - GO. Inscrição apartamento: 423.088.1082.0251 Inscrição vaga: 423.088.1082.0656

QUADRO III – PREÇO DA COMPRA E VENDA

Apartamento/Casa	Garagem	Total	Avaliação
R$ 361.860,23	R$ 20.300,00	R$ 382.160,23	R$ 406.000,00

QUADRO IV – ORIGEM DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA COMPRA E VENDA

Recursos Próprios	Recursos FGTS	Ressarcimento de Sinal	Recursos Financiamento
R$ 151.028,5	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 231.131,73

QUADRO V – GRAVAMES EXISTENTES SOBRE O IMÓVEL

Gravame	Favorecido	Nº do Registro	Cartório de R.G.I
Hipoteca	Caixa Econômica Federal	Av-2 das matriculas 169.290 e 169.343	Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Goiânia/GO

QUADRO VI – FORMA DE LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DO FINANCIAMENTO

1. Recursos do Financiamento liberados ao VENDEDOR			R$ 0,00
2. Recursos do Financiamento liberados ao CREDOR QUITANTE			R$ 231.131,73
3. Recursos do Financiamento liberados ao DEVEDOR (Ressarcimento de Sinal)			R$ 0,00
4. Recursos da conta vinculada do FGTS liberados ao VENDEDOR			R$ 0,00
5.Valor total liberado ao VENDEDOR (soma dos itens 1. e 4.)			R$ 0,00
6. Crédito em conta corrente:	Banco	Agência	Conta Corrente-DV
6.1 Vendedor: BRASIL INCORPORACAO 230 SPE LTDA – 100%	Caixa	4992	577207163-3
6.2 Comprador / Devedor: GILENO DE JESUS PEREIRA	Banco do Brasil	0541	3785618

QUADRO VII – CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO

1. Valor do Financiamento:	R$ 231.131,73	2. Prazo total do Financiamento:	300 meses
3. Índice de Atualização Monetária:	INPC	4. Taxa Efetiva Anual de Juros:	4,62%
5. Taxa Efetiva Mensal de Juros:	0,377%	6. Fundo de Liquidez (FL):	0,13% a.a
7. Data primeiro pagamento	20/02/2026	8. Valor primeiro pagamento	R$ 1.667,52
9. Data prevista último pagamento	20/xx/2055	10.Valor previsto último pagamento	R$ 1.667,52
Valor da última parcela é recalculada mensalmente, de acordo com a fórmula prevista no item 7.1.2 do presente contrato			
11. Forma de pagamento:	Consignação folha BB, Previ ou INSS	12. Taxa adm. mensal	R$ 25,00

QUADRO VIII - SEGURO HABITACIONAL MIP/DFI

1. Valor do primeiro prêmio mensal:	R$ 134,82	2. Data do pagamento:	20/02/2026

QUADRO IX – RENDA BRUTA BASE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO

NOMES	VALORES
GILENO DE JESUS PEREIRA	R$ 11.308,85

QUADRO X – CLÁUSULAS ADICIONAIS

Foram apresentadas e arquivadas junto ao Credor Fiduciário as Certidões em nome da Vendedora: 1) Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – código de controle da certidão 2518.606E.5030.9E9C, emitida pelo Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal do Brasil – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em data de 17/11/2025, válida até 16/05/2026. 2) Certificado de Regularidade do FGTS – certificação número 202512241912283686737 9, emitido pela Caixa Econômica Federal, em data de 24/12/2025, válida até 22/01/2026. 3) Certidão Conjunta de Regularidade Fiscal, Negativa de Débitos de Qualquer Natureza - Pessoa Jurídica nº 1.157.254-8, emitida Prefeitura Municipal de Goiânia/GO, Secretaria Municipal de Finanças em data de 17/11/2025, válida até 14/02/2026. 4) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas nº 70367182/2025, referente ao Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, emitida pelo Poder Judiciário – Justiça do Trabalho, em data de 17/11/2025, válida até 16/05/2026. Foram apresentadas e se encontram arquivadas neste Credor Fiduciário as seguintes Certidões referente ao Imóvel objeto deste instrumento: 1) Certidões de Inteiro Teor, Positivas de Ônus, Hipotecas, Cláusulas restritivas, Citações de Ações Reais, Pessoais e Reipersecutórias das matrículas n°s 169.290 e 169.343, fornecidas pelo Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Goiânia - GO, em data de 08/01/2026, válida por 30 dias. 2) Certidões de Regularidade Fiscal Imobiliária Negativas de Débitos Imobiliários nºs 1.157.344-3 e 1.157.345-4, referentes às inscrições 423.088.1082.0251 e 423.088.1082.0656,

emitidas pela Prefeitura Municipal Goiânia/GO – Secretaria Municipal de Finanças em 17/11/2025, válidas até 14/02/2026. 3) Declaração de Quitação de Débitos Condominiais assinada e que fica arquivada neste Credor Fiduciário 4) Que foi recolhido o ITBI pertinente à transação, conforme guia de recolhimento apresentada no Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Goiânia - GO, no ato de registro do presente instrumento. O comprador declara que não possui vínculos com a Previdência Social, na qualidade de empregador ou produtor rural de conformidade com a Lei 8212/91 e é isento de apresentação da CND. A vendedora, pessoa jurídica, possui vínculos com a Previdência Social e apresentou a certidão acima mencionada. Em atendimento ao Art. 215, § 1º, V do Código Civil Brasileiro, o presente contrato cumpriu todas as exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. Para constar, que os mandatários da credora, comprador, vendedora e interveniente quitante declaram sob pena de responsabilidade civil e penal, que não ocorreram quaisquer das causas de extinção do mandato de que trata o art. 682 do Código Civil. Em atendimento ao parágrafo 7º do Artigo 27 da Lei 9.514/97, se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser denunciada com o prazo de trinta dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência por escrito do fiduciário, devendo a denúncia ser realizada no prazo de noventa dias a contar da data da consolidação da propriedade no fiduciário. O presente contrato é regido pelas normas do SFI – Sistema Financeiro Imobiliário. INTERVENIENTE QUITANTE: QUITAÇÃO DA DÍVIDA: Comparece neste instrumento, na condição de credor da vendedora a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, já qualificada no preâmbulo do presente contrato, designada simplesmente como INTERVENIENTE QUITANTE, para declarar que recebe neste ato a importância de R$ 231.131,73 (duzentos e trinta e um mil, cento e trinta reais e setenta e três centavos), quitados através de boleto de pagamento de títulos nº 10498.17990 21002.117840 77020.184832 7 13340023113173, em favor da Caixa Econômica Federal, destinado à liquidação da dívida de responsabilidade da vendedora, perante a INTERVENIENTE QUITANTE. Em razão do pagamento ora efetuado, a INTERVENIENTE QUITANTE dá plena e irrevogável quitação à vendedora, autorizando o Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Goiânia - GO, a proceder ao cancelamento da Averbação 2 das Matrículas nºs 169.290 e 169.343, bem como das eventuais averbações a ele relativas, decorrentes da hipoteca instituída em garantia. Parágrafo Único: Esta cláusula é a única aplicável ao INTERVENIENTE QUITANTE, ficando sem efeito qualquer outra disposição deste instrumento que gere a este direitos ou obrigações. “As Partes reconhecem e concordam que, na hipótese de a Condição Suspensiva não ser atendida em até 90 (noventa) dias contados a partir da data do presente Contrato, o mesmo será considerado rescindido de pleno direito e não produzirá qualquer efeito, independentemente de aviso ou notificação judicial.”

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS - Nº 168744822

REÚNEM-SE as Partes, anteriormente nomeadas e qualificadas, para, de mútuo acordo, celebrar, por meio deste instrumento particular com força de escritura pública, o presente CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO, GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS ("Contrato"), integrado para todos os efeitos de direito pelos Quadros que se encontram preenchidos no preâmbulo, garantido por alienação fiduciária de imóvel, constituída nos termos da Lei nº 9.514/97, e regido pelas cláusulas, termos e condições a seguir:

CLÁUSULA 1 – COMPRA E VENDA DO IMÓVEL - O VENDEDOR, na qualidade de proprietário e legítimo possuidor do imóvel descrito e caracterizado no Quadro II ("Imóvel"), pelo presente Contrato, vende e transfere ao DEVEDOR, que compra e adquire referido Imóvel, pelo preço certo e ajustado constante do Quadro III, na forma mencionada no Quadro VI, por meio dos recursos mencionados no Quadro IV.

Declarações do VENDEDOR - 1.1. O VENDEDOR declara que: i) o Imóvel encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus, gravames ou restrições, pessoais ou reais, de qualquer origem, inclusive fiscal, judicial ou negocial extrajudicial, exceto os gravames descritos no Quadro V, os quais são liberados conforme previsto na cláusula 2 deste Contrato; ii) não existem, contra si ou contra qualquer dos antigos proprietários do Imóvel, ações reais ou pessoais reipersecutórias, conforme certidões expedidas pelo Registro de Imóveis competente; iii) sobre o Imóvel não pesam débitos fiscais, condominiais ou de contribuições devidas a associação que congregue os moradores do conjunto imobiliário a que pertence o Imóvel.

1.1.1. O VENDEDOR declara, ainda, que o seu estado civil é aquele que se encontra descrito no Quadro I. Caso viva em união estável, seu(sua) companheiro(a), qualificado(a) também no Quadro I, assina este Contrato, expressando sua integral anuência com a presente compra e venda, sem que tal concordância tenha qualquer reflexo de caráter registrário, pois não infringidos os princípios da especialidade subjetiva e da continuidade.

Quitação do preço do Imóvel - 1.2. Considerando que receberá o pagamento do preço da presente compra e venda diretamente da PREVI, à exceção dos valores já pagos a título de sinal pelo DEVEDOR, conforme descrito no Quadro IV, nos termos deste Contrato, o VENDEDOR, neste ato, dá ao DEVEDOR a mais plena, geral, rasa e irrevogável quitação do preço do Imóvel, para dele nada mais reclamar com respeito a tal preço, podendo, tão somente, reclamar da PREVI a liberação dos recursos do Financiamento e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma do Quadro VI, que ocorrerá conforme os termos e condições deste Contrato.

Transferência da posse sobre o Imóvel - 1.3. Em decorrência da compra e venda e da transferência do domínio sobre o Imóvel, efetuadas na forma do *caput* desta Cláusula, o VENDEDOR cede e transfere, neste ato, ao DEVEDOR, que os adquire, toda a posse que exerce sobre o Imóvel, bem como todos os direitos, pretensões e ações, inclusive possessórias, de sua titularidade, relativas ao Imóvel, para que o DEVEDOR dele use, goze e livremente disponha, como proprietário exclusivo que passa a ser.

Responsabilidade pela evicção - 1.4. O VENDEDOR obriga-se por si, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título, a fazer esta venda sempre boa, firme e valiosa e a responder pela evicção de direito na forma da lei.

Responsabilidade por tributos e contribuições - 1.5. Por força da aquisição do Imóvel, correrão por conta exclusiva do DEVEDOR todos os tributos e contribuições que, a partir desta data, venham a incidir sobre a propriedade, posse ou utilização do Imóvel.

1.5.1. Caso o Imóvel integre condomínio de utilização ou qualquer conjunto imobiliário administrado por associação de moradores, todas as contribuições relativas ao condomínio de utilização ou contribuições devidas à referida associação de moradores, a partir desta data, passam a ser de responsabilidade do DEVEDOR.

Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI - 1.6. É anexada à primeira via deste Contrato a guia de recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, devidamente paga pelo DEVEDOR, referente à transmissão do Imóvel por força da presente compra e venda.

1.7. As certidões fiscais, o comprovante de recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI e, se for o caso, a guia de recolhimento do Laudêmio, deverão ser apresentados para registro, sem prejuízo de outros documentos previstos na legislação exigidos pelo Oficial do Registro de Imóveis, a exemplo das certidões de feitos ajuizados.

CLÁUSULA 2 – DO GRAVAME SOBRE O IMÓVEL - Caso, nesta data, exista gravame hipotecário ou de alienação fiduciária sobre o Imóvel, conforme mencionado no Quadro V, constituído em favor do CREDOR QUITANTE para garantir o cumprimento de obrigação do VENDEDOR, este, neste ato, autoriza expressamente a PREVI a entregar ao CREDOR QUITANTE, do montante do financiamento ora concedido, o valor mencionado no item 2 do Quadro VI, quitando as obrigações do VENDEDOR perante o CREDOR QUITANTE, e remindo, dessa forma, o gravame existente sobre o Imóvel. O montante entregue ao CREDOR QUITANTE será deduzido do valor a ser entregue ao VENDEDOR por força do financiamento ora concedido, conforme disposto na cláusula 3.2.

Quitação das obrigações e liberação do gravame - 2.1. O CREDOR QUITANTE, concordando com a compra e venda do Imóvel ora contratada e recebendo da PREVI, neste ato, por meio de pagamento em cheque orpag ou boleto bancário,

conforme descrito no Quadro VI, os recursos correspondentes ao pagamento de seu crédito, dá ao VENDEDOR a mais plena, rasa e irrevogável quitação com relação a tal dívida e autoriza expressamente o Sr. Oficial do Cartório de Registro de Imóveis competente a proceder o cancelamento do referido gravame existente sobre o Imóvel, desde que o faça concomitantemente com registro da propriedade fiduciária constituída em favor da PREVI nos termos da cláusula 13.

Custos e despesas com o cancelamento - 2.2. O DEVEDOR arcará com todos os custos e despesas referentes ao cancelamento do gravame existente sobre o Imóvel mencionado nesta Cláusula, pagando-os diretamente ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis competente.

Condição suspensiva - 2.3. Além das condições estipuladas na Cláusula 3.1, a liberação dos recursos referentes ao Financiamento, conforme descrito nos itens 1 e 3 do Quadro VI, encontra-se condicionada à comprovação à PREVI, por meio da entrega da ficha de matrícula atualizada do Imóvel, do efetivo cancelamento do gravame existente sobre o Imóvel em favor do CREDOR QUITANTE.

Condição suspensiva - 2.4. A vigência e eficácia do presente Contrato está sujeita, nos termos do artigo 125 da Lei 10.406/02, à liberação do gravame atualmente existente junto à matrícula do imóvel, considerando-se, para todos os fins de direito, tal apresentação como Condição Suspensiva ao presente Contrato ("Condição Suspensiva")

CLÁUSULA 3 – FINANCIAMENTO - Para possibilitar o pagamento do preço do Imóvel, a PREVI, neste ato, concede ao DEVEDOR um financiamento, no valor total estipulado no Quadro VII ("Financiamento"), utilizando-se, para tanto, de recursos próprios, oriundos dos recursos garantidores do Plano de Benefícios ao qual o DEVEDOR encontra-se vinculado na data da assinatura deste Contrato, administrado pela PREVI.

Condição suspensiva - 3.1. Sem prejuízo das demais condições estipuladas neste Contrato, a entrega dos recursos do Financiamento ao VENDEDOR e ao DEVEDOR, no caso de ressarcimento de sinal, fica condicionada à comprovação à PREVI do efetivo e perfeito registro, junto à matrícula do Imóvel, da garantia de alienação fiduciária constituída nos termos da Cláusula 13, que será realizado pelo Oficial de Registro de Imóveis competente. A comprovação do registro referido nesta Cláusula dar-se-á pela entrega da ficha de matrícula atualizada do Imóvel.

Verificação da condição suspensiva - 3.2. Verificada a condição suspensiva estipulada na Cláusula 3.1, a PREVI liberará os recursos referentes ao Financiamento, entregando-os diretamente ao VENDEDOR, a título de pagamento do preço do Imóvel, observado sempre o disposto na Cláusula 2.1.

3.2.1. Caso parte do preço do Imóvel seja pago pela utilização de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS do DEVEDOR, a PREVI liberará tais recursos diretamente ao VENDEDOR, após satisfeita a condição suspensiva estipulada nas Cláusulas 2.3 e 3.1, acima, ou após tê-los recebidos da Caixa Econômica Federal – CEF, o que ocorrer depois.

Prorrogação de Prazo - 3.3. Se ao final do prazo ajustado no Quadro VII, item 2, houver saldo devedor remanescente, o prazo de amortização do financiamento será prorrogado para até 360 meses, desde que não ultrapasse a data em que o devedor especificado no item 6.2. do Quadro VI completar 80 (oitenta) anos de idade.

CLÁUSULA 4 – ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR - O montante total do Saldo Devedor (conforme definido na cláusula 4.1.) será atualizado, desde a presente data, e com periodicidade mensal, pela aplicação da variação mensal do índice atuarial utilizado para a remuneração básica dos recursos garantidores do Plano de Benefícios da PREVI ao qual o DEVEDOR encontra-se vinculado na data de assinatura deste Contrato, com defasagem de 2 (dois) meses da data de atualização do Saldo Devedor.

Saldo Devedor - 4.1. Para os fins deste Contrato, "Saldo Devedor" significa o valor de principal do Financiamento ainda não amortizado, atualizado na forma prevista na Cláusula 4.

Forma da atualização do Saldo Devedor - 4.2. O índice de atualização monetária, definido no item 3 do Quadro VII, incidirá sobre o Saldo Devedor antes da aplicação, sobre este, dos juros e encargos incorridos naquele mês, e antes da imputação dos pagamentos efetuados pelo DEVEDOR naquele mês.

4.2.1. Para todos os efeitos deste Contrato, as quantias devidas por força da atualização do Saldo Devedor serão acrescidas ao valor do principal do Financiamento.

Substituição do índice - 4.3. Caso o índice mencionado no item 3 do Quadro VII venha a ser substituído por outro índice de cunho nacional, e que se enquadre como referencial para a reavaliação atuarial do Plano de Benefícios da PREVI ao qual o DEVEDOR encontra-se vinculado na data da assinatura deste Contrato, este novo índice será utilizado para efeito de atualização monetária, na forma e periodicidade estabelecida neste instrumento, a partir de sua adoção.

4.3.1. No caso de substituição do índice mencionado no item 3 do Quadro VII, a PREVI divulgará, por meio de seus canais de comunicação institucionais, o novo índice a ser utilizado.

CLÁUSULA 5 – JUROS - Sobre o Saldo Devedor (conforme definido na cláusula 4.1.), acrescido da atualização monetária nos termos da Cláusula 4, incidirão, desde a presente data, e com periodicidade mensal, juros à taxa efetiva mensal estipulada no item 5 do Quadro VII deste Contrato correspondentes aos juros atuariais e previstos no Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI ao qual o DEVEDOR encontra-se vinculado na data da assinatura deste Contrato, os quais deverão ser pagos mensalmente, conforme previsto na Cláusula 7.

Alteração da taxa efetiva de juros - 5.1. Caso a taxa de juros atuarial do Plano de Benefícios da PREVI ao qual o DEVEDOR encontra-se vinculado na data de contratação venha a ser alterada, esta nova taxa de juros será aplicada sobre o Saldo Devedor, nos termos da Cláusula 4 a partir de sua adoção.
5.2. A taxa de juros a que se refere a Cláusula 5 será acrescida de 2% (dois pontos percentuais ao ano) se o DEVEDOR se desligar do Plano de Benefícios, administrado pela PREVI, e deixar de receber proventos da Patrocinadora do respectivo Plano de Benefícios, adequando-se o valor da prestação à nova condição contratual.
CLÁUSULA 6 - FUNDOS - Será também cobrado mensalmente, a título de contribuição para o Fundo de Liquidez, percentual sobre o Saldo Devedor, diferenciado de acordo com o Plano de Benefícios da PREVI ao qual o DEVEDOR encontre-se vinculado na data da assinatura deste Contrato.
Fundo de Liquidez
6.1. O Fundo de Liquidez (FL) será formado por contribuições mensais calculadas sobre o valor do Saldo Devedor atualizado, pela aplicação do percentual definido no item 6 do Quadro VII, e serão destinadas a quitar eventual resíduo do Saldo Devedor existente após o pagamento da última prestação da prorrogação de prazo que alude a Cláusula 3.3, desde que o referido resíduo não tenha sido causado por inadimplemento do DEVEDOR.
Alteração do percentual devido ao Fundo - 6.2. A PREVI poderá rever, periodicamente, em virtude da ocorrência de alteração do risco a ser coberto, a taxa do Fundo de Liquidez (FL), visando manter seu equilíbrio. Será dada ampla divulgação, por meio dos canais de comunicação institucionais da PREVI, a mudança do percentual aplicado, visto que esta poderá resultar em alteração do valor da prestação mensal.
CLÁUSULA 7 – PAGAMENTO - O DEVEDOR obriga-se a: i) reembolsar a PREVI os prêmios de seguro por ela pagos, na forma da Cláusula 11; ii) pagar mensalmente as despesas de administração referidas na Cláusula 12; e iii) pagar a prestação que vencerá em cada mês, calculada na forma da Cláusula 7.1.2.
Prestação mensal - 7.1. A prestação, composta pela soma dos valores relativos à amortização do capital, juros e contribuição ao Fundo de Liquidez, deverá ser paga em parcelas mensais, consecutivas e postecipadas, sendo a primeira vencível no dia 20 do mês seguinte ao da celebração do Contrato e as demais no dia 20 dos meses subsequentes.
7.1.1. No pagamento da primeira prestação serão cobrados, por meio de débito em conta corrente (DCO) do(s) DEVEDOR(s), desde já previamente autorizado pelo(s) DEVEDOR(s), os encargos, pro rata die, constantes nas Cláusulas 5 e 6, devidos no período compreendido entre a data do Contrato e o último dia do mesmo mês.
7.1.2. O valor das prestações será recalculado mensalmente, de acordo com a fórmula abaixo:

$$a = (b \times (1+d)) \times (1/c + (e + f))$$

a - Prestação mensal;
b - Saldo devedor;
c - Prazo remanescente em meses;
d - taxa do índice atuarial, com defasagem de 2 (dois) meses;
e - taxa mensal equivalente aos juros atuariais estabelecidos para o Plano de Benefícios;
f - taxa mensal equivalente do Fundo de Liquidez (FL);
Vencimento pelo decurso do prazo - 7.2. O vencimento das obrigações do DEVEDOR decorrentes deste Contrato dar-se-á nas datas estipuladas nesta Cláusula, independentemente de qualquer comunicação, notificação ou interpelação, aplicando-se o previsto no art. 397 do Código Civil.
7.2.1. O vencimento da primeira prestação, bem como da taxa de administração e do prêmio de seguro, dar-se-ão na data mencionada na Cláusula 7.1, ainda que, até essa data, não tenham sido liberados, total ou parcialmente, ao VENDEDOR ou ao CREDOR QUITANTE os recursos referentes ao Financiamento, uma vez que: i) por força da quitação dada pelo VENDEDOR relativa ao preço da compra e venda, a PREVI já está, desde esta data, obrigada a liberar ao VENDEDOR os recursos do Financiamento, tendo reservado em sua tesouraria tais recursos; e ii) a posse direta, bem como o uso e gozo do Imóvel já foram transferidos ao DEVEDOR, fruindo este plenamente, desde já, os efeitos econômicos deste Financiamento.
Forma de pagamento - 7.3. O DEVEDOR obriga-se a pagar todas as obrigações decorrentes deste Contrato por meio de consignação em folha de pagamento de salários ou benefícios pagos pelo Banco do Brasil S.A., PREVI e/ou INSS, ficando a PREVI, desde já, em caráter irrevogável e irretratável, autorizada a consignar na folha de pagamento do DEVEDOR, conforme mencionado no item 10 do Quadro VII, quaisquer obrigações decorrentes deste Contrato.
7.3.1. Caso o DEVEDOR, no curso deste Contrato, receba salário insuficiente e/ou deixe de receber salário ou benefício do Banco do Brasil S.A., PREVI e/ou INSS, a forma de pagamento das obrigações do DEVEDOR prevista no item 10 do Quadro VII, será alterada, de forma que tais pagamentos passem a ser efetuados por meio de débito na conta corrente indicada pelo DEVEDOR no item 4.2 do Quadro VI. Dessa forma, o DEVEDOR, desde logo, autoriza, em caráter irrevogável e irretratável, para todos os efeitos legais e contratuais, que o Banco do Brasil S.A., sob pedido da PREVI, efetue o débito em sua conta corrente de todo e qualquer valor decorrente das obrigações assumidas.

7.3.2. Para efeito do disposto na cláusula 7.3.1 o DEVEDOR obriga-se a manter conta corrente no Banco do Brasil S.A., cabendo a ele informar à PREVI a agência e o número da conta corrente quando houver qualquer alteração do número da mesma.
7.3.3. A PREVI, a seu critério, poderá alterar a forma de pagamento para liquidação por meio de boleto de cobrança bancária. Neste caso, a PREVI passará a enviar os respectivos boletos ao DEVEDOR, os quais deverão ser liquidados na forma neles estabelecida. A falta de recebimento de qualquer dos boletos não eximirá o DEVEDOR de realizar os pagamentos na data em que forem devidos, devendo ser realizados na forma indicada pela PREVI.
7.3.4. O DEVEDOR que, por qualquer motivo, deixar de receber os benefícios do INSS por meio da folha de pagamentos da PREVI, neste ato expressamente autoriza a PREVI a consignar o desconto das prestações mensais, no todo ou em parte, diretamente na folha daquele Instituto.
Imputação do pagamento - 7.4. Os pagamentos realizados pelo DEVEDOR imputar-se-ão nas obrigações devidas na seguinte ordem: i) a taxa de administração nos termos da Cláusula 12; ii) o reembolso dos prêmios de seguro pagos pela PREVI, nos termos da Cláusula 11; iii) a contribuição devida ao Fundo; iv) a liquidação dos juros remuneratórios; v) a liquidação dos juros e encargos moratórios, eventualmente devidos; e vi) a amortização do principal.
Limitação do valor das prestações - 7.5. O valor da prestação mensal, conforme definido na Cláusula 7.1 ficará limitado a, no máximo, 30% (trinta por cento) dos proventos brutos mensais contidos na folha de pagamentos do mês anterior à data do vencimento. A presente limitação não se estende às obrigações acessórias, como a taxa de administração e as despesas de seguros.
7.5.1. Para o DEVEDOR aposentado ou pensionista considera-se como proventos brutos a soma dos benefícios recebidos da PREVI e do INSS. Caso o DEVEDOR não receba os benefícios do INSS via folha de pagamentos da PREVI e na ausência de comprovação do benefício recebido por aquele Instituto, será utilizado para compor o total de proventos brutos, para os fins desta Cláusula, o valor do teto vigente de benefícios definido pelo INSS.
7.5.2. Para o DEVEDOR aposentado ou pensionista que receba apenas o benefício do INSS pela PREVI, será considerado como proventos brutos, para fins da limitação de que trata esta Cláusula, a renda bruta que serviu de base para a concessão do Financiamento, devidamente atualizada pelo índice previsto na Cláusula 4.
7.5.3. Ao DEVEDOR que recebe da PREVI a antecipação da complementação de aposentadoria, sem o benefício do INSS, será considerado como proventos brutos, para fins da limitação de que trata esta Cláusula, a renda bruta que serviu de base para a concessão do financiamento, devidamente atualizada pelo índice previsto na Cláusula 4.
7.5.4. Se o DEVEDOR, por qualquer motivo, deixar de receber proventos do Banco do Brasil S.A., da PREVI ou do INSS será considerada como renda bruta, para fins da limitação prevista na Cláusula 7.5 a renda bruta que serviu de base para a concessão do financiamento, devidamente atualizada pelo índice previsto na Cláusula 4.
7.5.5. Caso o DEVEDOR que tiver rompido o vínculo empregatício com o Banco do Brasil S.A. e cancelado sua inscrição junto à PREVI vier a reingressar nos quadros do Banco do Brasil S.A., independentemente de nova adesão à PREVI, será considerada, para os efeitos de limitação previstos na Cláusula 7.5 a renda bruta que serviu de base para a concessão do financiamento, devidamente atualizada pelo índice previsto na Cláusula 4.
7.5.6. Eventual resíduo existente ao final do Contrato, considerando o disposto na Cláusula 3.3, decorrente da limitação tratada nesta Cláusula, será liquidado com recursos do Fundo de Liquidez, previsto na Cláusula 6.1.
7.5.7. A limitação dos 30% (trinta por cento) não se estende aos valores cobrados relativos a obrigações de competências anteriores à vigente, em decorrência de reprocessamento ou acerto.
CLÁUSULA 8 – PAGAMENTOS ANTECIPADOS - O DEVEDOR que não se encontrar em mora com qualquer de suas obrigações decorrentes deste Contrato poderá realizar amortizações extraordinárias do Saldo Devedor.
Juros *pro rata die* - 8.1. Caso a data da realização da amortização extraordinária não coincida com a data de vencimento de qualquer das prestações, prevista na Cláusula 7, ao Saldo Devedor a ser amortizado serão acrescidos, para todos os efeitos desta Cláusula, a atualização, na forma da Cláusula 4, o Fundo de Liquidez e os juros incorridos desde a data de vencimento da parcela de principal imediatamente anterior à amortização extraordinária até a data em que essa se realizar, calculados pelo critério *pro rata die*.
Imputação das amortizações extraordinárias - 8.2. Os valores efetivamente pagos pelo DEVEDOR a título de amortização extraordinária serão deduzidos do Saldo Devedor total, acrescido dos montantes referidos na Cláusula 8.1, mantendo-se o prazo original do Financiamento e reduzindo-se, dessa forma, proporcionalmente, o valor da prestação mensal ou mantendo-se o valor da prestação mensal e reduzindo-se, dessa forma, proporcionalmente, o prazo restante.
8.3. Os recálculos mencionados nesta Cláusula serão realizados de forma independente do recálculo previsto na Cláusula 7.1.2.
8.4. Caso o DEVEDOR venha a desligar-se do Plano de Benefícios, será utilizado para quitar ou amortizar o presente financiamento imobiliário o valor total disponibilizado para pagamento ou transferência das reservas acumuladas no Plano. O DEVEDOR, neste ato expressamente autoriza a utilização destes valores para compensação com a dívida oriunda do financiamento imobiliário.

8.5. Caso, em função de evento de perda de renda, a PREVI tenha se abstido de consignar o valor integral da prestação devida para respeitar a limitação máxima de 30% (trinta por cento) prevista na Cláusula 7.5. e o DEVEDOR venha a manifestar intenção de quitar antecipadamente sua dívida, o Fundo de Liquidez, nesta hipótese, não poderá ser invocado por este para cobrir saldo das diferenças geradas pelo evento.

CLÁUSULA 9 – JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS - Caso o DEVEDOR não pague, na data de seu vencimento, qualquer obrigação pecuniária, de qualquer natureza, principal ou acessória, serão devidos à PREVI: i) atualização monetária dos valores não pagos pelo índice previsto no item 3 do Quadro VII; ii) juros contratuais previstos no item 4 do Quadro VII; iii) multa não indenizatória de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) sobre os valores em atraso atualizados acrescidos dos juros definidos no item 4 do Quadro VII; e iv) despesas de cobrança e honorários advocatícios.

9.1. No caso da excussão da garantia de alienação fiduciária ora constituída, o DEVEDOR arcará com todos os custos e despesas dela decorrentes e demais cominações legais e convencionais.

CLÁUSULA 10 – VENCIMENTO ANTECIPADO - A PREVI poderá considerar antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis todas as obrigações do DEVEDOR decorrentes deste Contrato, caso ocorra qualquer das seguintes hipóteses:

I – se o DEVEDOR ceder ou transferir a terceiros os seus direitos e obrigações decorrentes deste Contrato, ou vender ou prometer vender, por qualquer outra forma, o Imóvel, ou sobre ele constituir quaisquer ônus ou gravames, sem prévio e expresso consentimento da PREVI;

II – se o DEVEDOR incorrer em mora, total ou parcial, com relação ao pagamento de qualquer obrigação decorrente deste Contrato e o referido inadimplemento não for saldado dentro de 90 (noventa) dias;

III – se contra o DEVEDOR for movida qualquer ação ou execução real ou reipersecutória cujo objeto seja o Imóvel, ou caso este seja objeto de qualquer medida constritiva, judicial ou administrativa, tais como penhora, sequestro ou arresto;

IV – se o DEVEDOR tiver sua insolvência civil decretada ou, se for empresário, requerer recuperação judicial ou extrajudicial, ou falência, ou tiver sua falência requerida por terceiros;

V – se qualquer das declarações feitas pelo DEVEDOR ou pelo VENDEDOR neste Contrato revelar-se errônea, enganosa, falsa ou inverídica;

VI – se houver o descumprimento pelo DEVEDOR de qualquer obrigação por ele assumida neste Contrato, inclusive daquelas relativas à garantia de alienação fiduciária ora constituída;

VII – se o DEVEDOR deixar de apresentar à PREVI, anualmente, ou quando solicitado para tanto, os recibos comprobatórios do pagamento dos impostos e taxas, despesas condominiais, bem como quaisquer outros tributos incidentes sobre o Imóvel;

VIII – se o Imóvel for desapropriado, no todo ou em parte;

IX – se o DEVEDOR não mantiver o Imóvel em perfeito estado de conservação, segurança e habitabilidade, ou nele realizar, sem o prévio e expresso consentimento da PREVI, obras de demolição, alteração ou acréscimo;

X – se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 333 do Código Civil;

XI – se houver utilização indevida da indenização do seguro conforme especificado na Cláusula 11;

XII – se, por qualquer forma, se constatar que o DEVEDOR se furtou à finalidade a que o financiamento objetivou, dando ao imóvel outra destinação que não seja a sua ocupação residencial.

XIII – se o DEVEDOR não comprovar o registro da propriedade resolúvel sobre o Imóvel em favor da Previ conforme especificado na Cláusula 21.

10.1. Na hipótese de imóvel financiado para mais de um DEVEDOR, conforme previsto na Cláusula 19, o vencimento antecipado se dará em relação a todos os DEVEDORES.

Pagamento no caso de vencimento antecipado - 10.2. Ocorrendo o vencimento antecipado de suas obrigações, nos termos aqui previstos, e caso a PREVI não tenha iniciado, ainda, o procedimento de excussão da garantia, fazendo intimar o DEVEDOR nos termos da Cláusula 15, o DEVEDOR deverá pagar à PREVI a totalidade do Saldo Devedor, acrescido dos juros, contribuições para o Fundo, taxa de administração e prêmio de seguro até então incorridos, 24 (vinte e quatro) horas após ser extrajudicialmente notificado para tanto, por simples carta enviada com Aviso de Recebimento ou por qualquer outro meio hábil, sob pena de incorrer em mora com relação a tais quantias, passando a incidir sobre elas os juros e encargos moratórios previstos na Cláusula 9, e sob pena de consolidação da propriedade do Imóvel em nome da PREVI, nos termos da Cláusula 15.

CLÁUSULA 11 – SEGURO - Durante a vigência deste Contrato e até a amortização definitiva da dívida, o DEVEDOR autoriza a PREVI a contratar, junto à companhia seguradora de primeira linha, seguro habitacional em relação às coberturas dos riscos de morte e invalidez permanente (MIP) e danos físicos ao imóvel (DFI) que garanta: i) MIP: risco de morte e invalidez permanente do devedor especificado no item 6.2. do Quadro VI, não extensivo ao devedor solidário; ii) DFI: contra danos físicos ao imóvel, somente PRÉDIO, conforme condições das coberturas do seguro, anexas ao Contrato, figurando a PREVI como única e exclusiva beneficiária do seguro, podendo exigir e receber as respectivas indenizações.

O MIP garante: (i) o pagamento do saldo devedor ao beneficiário do seguro, limitado ao capital segurado contratado, no caso de morte natural ou acidental do segurado; e (ii) o pagamento do saldo devedor apurado na data da ocorrência do evento coberto, limitado ao capital segurado contratado vigente, em caso de caracterização de incapacidade total e definitiva do segurado, para o exercício da ocupação principal, consequente de doença ou acidente, para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação, observado o estabelecido nas condições contratuais constantes em apólice, desde que não se trate de risco expressamente excluído. O DFI garante os prejuízos sofridos pelo imóvel segurado por danos materiais diretamente resultantes de incêndio, explosão de qualquer natureza e origem, queda de raio, vendaval, desmoronamento, inundação, alagamento e destelhamento, observado o estabelecido nas condições contratuais constantes em apólice, desde que não se trate de risco expressamente excluído.

11.1. A PREVI não se responsabiliza por (i) danos causados ao imóvel em decorrência de riscos não cobertos pelo seguro contratado; e (ii) riscos excluídos para a Cobertura de Morte e Invalidez Permanente do Segurado, ambos conforme constantes em apólice.

11.2. A cobertura do seguro se dará a partir da assinatura deste instrumento, regendo-se pelas cláusulas e condições constantes da respectiva apólice.

Pagamento dos prêmios do seguro - 11.3. O DEVEDOR, neste ato, autoriza a PREVI a pagar, em seu nome, diretamente à companhia seguradora, o prêmio do seguro contratado, acrescido do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF correspondente, nos termos desta cláusula e conforme os valores iniciais constantes no Quadro VIII. O prêmio inicial do seguro contratado será calculado conforme as seguintes taxas, de acordo com os termos e condições previstos na respectiva apólice, observado o item 11.4 desta cláusula:

Seguro Habitacional MIP-DFI			
Faixa Etária	Taxa mensal comercial com IOF - MIP (% sobre o valor do financiamento)	Faixa Etária	Taxa mensal comercial com IOF - MIP (% sobre o valor do financiamento)
18 a 25 anos	0,0115002%	51 a 55 anos	0,0748146%
26 a 30 anos	0,0121000%	56 a 60 anos	0,1555068%
31 a 35 anos	0,0173737%	61 a 65 anos	0,2781000%
36 a 40 anos	0,0228429%	66 a 70 anos	0,3543000%
41 a 45 anos	0,0318008%	71 a 75 anos	0,6448093%
46 a 50 anos	0,0446298%	76 a 80 anos	0,7254106%
Taxa mensal comercial com IOF – DFI: 0,0078000% sobre o valor de avaliação do imóvel.			

11.4. O DEVEDOR obriga-se a reembolsar à PREVI os montantes pagos a título de prêmio do seguro contratado, juntamente com as prestações mensais, durante todo o período do financiamento, sendo certo que o valor do prêmio considerar-se-á automaticamente alterado quando, por qualquer motivo, for modificado pela companhia seguradora de acordo com os termos e condições previstos na respectiva apólice.

11.4.1 No primeiro mês de vigência do Contrato, o seguro será cobrado, *pro rata die*, desde a data do contrato do financiamento até o último dia do mês.

Utilização do seguro - 11.5. Em caso de sinistro do imóvel, as partes obrigam-se a utilizar os montantes recebidos da companhia seguradora, conforme definido nas condições gerais da apólice, para repor o Imóvel ao estado em que este se encontrava anteriormente à ocorrência de tais danos ou, caso tal reposição não seja possível, a indenização deverá ser utilizada para amortizar ou liquidar todas as obrigações oriundas deste Contrato, restituindo-se ao DEVEDOR o montante que, eventualmente, sobejar.

11.5.1. Caso venha a seguradora, na indenização de seguro de natureza material, optar pelo pagamento em espécie, a PREVI não assumirá qualquer obrigação de financiar possível diferença entre o custo orçado na nova obra e o valor da indenização recebida.

11.5.2. Em caso de sinistro por óbito ou invalidez permanente do devedor, a PREVI utilizará os montantes recebidos da companhia seguradora, conforme definido nas condições contratuais constantes da apólice, para liquidar todas as obrigações oriundas deste Contrato.

11.5.3 Havendo mais de um DEVEDOR, o seguro habitacional quitará apenas as parcelas vincendas relativas ao DEVEDOR falecido constante no item 6.2. do Quadro VI deste Contrato, que esteja coberto pelo seguro conforme condições da Cláusula 11.

Obrigações do DEVEDOR referentes ao seguro - 11.6. São obrigações do DEVEDOR em relação ao seguro contratado nos termos desta cláusula:
a. formalizar comunicação à companhia seguradora e à PREVI, imediatamente, a ocorrência de sinistro coberto pela respectiva apólice, relatando todos os fatos a ele relacionados de modo a permitir sua completa elucidação;
b. tomar todas as providências necessárias para a limitação das consequências do sinistro;
c. caso o sinistro seja imputável a terceiros, o DEVEDOR deverá fornecer os documentos necessários para que a companhia seguradora exerça os seus direitos contra tais terceiros, inclusive com outorga de mandato com os necessários poderes para tal fim;
d. dar conhecimento aos seus descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro(a), da existência do seguro aqui referido e da obrigatoriedade de comunicação imediata à companhia seguradora e à PREVI caso ocorra qualquer sinistro coberto por tal seguro.
11.7. O DEVEDOR declara que recebeu, juntamente com o presente instrumento, cópia da apólice do seguro habitacional contratado, tomando ciência dos termos e condições pactuados, inclusive do custo efetivo do seguro contratado.
CLÁUSULA 12 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - O DEVEDOR pagará à PREVI, juntamente com a prestação mensal, a Taxa de Administração mencionada no item 11 do Quadro VII, a título de ressarcimento dos custos pela administração, gestão da cobrança do Financiamento e de todos os processos a eles vinculados, nos termos da regulamentação vigente, cujo valor poderá ser revisto periodicamente pela PREVI.
CLÁUSULA 13 – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Para garantir o cumprimento de todas e quaisquer obrigações principais e acessórias, inclusive as referentes à restituição de principal e ao pagamento de juros, encargos, comissões, tarifas, reembolso dos prêmios de seguro pagos na forma da Cláusula 11.3, multas e encargos moratórios, por si assumidas neste Contrato ("Obrigações Garantidas"), o DEVEDOR, neste ato, nos termos e para os efeitos dos arts. 22 e seguintes da Lei nº 9.514/97, transfere à PREVI, em caráter fiduciário, a propriedade resolúvel e a posse indireta sobre o Imóvel, que foi adquirido pelo DEVEDOR por compra e venda, nos termos deste Contrato. O DEVEDOR, enquanto adimplente, manterá consigo a posse direta sobre o Imóvel, podendo utilizá-lo livremente, por sua conta e risco.
Compreensão e extinção da propriedade resolúvel da PREVI - 13.1. Por força da alienação fiduciária ora contratada, a PREVI passa a deter a propriedade resolúvel e a posse indireta sobre o Imóvel e todas as acessões, melhoramentos, construções e instalações nele existentes e que a ele forem acrescidas. A propriedade fiduciária detida pela PREVI sobre o Imóvel será eficaz até o final e total pagamento de todas as Obrigações Garantidas, e resolver-se-á de pleno direito com o cancelamento do registro da propriedade fiduciária, o qual será feito pelo Oficial de Registro de Imóveis competente, mediante a exibição de termo de quitação, entregue pela PREVI ao DEVEDOR, nos termos da Cláusula 14.
Impostos e contribuições - 13.2. O DEVEDOR obriga-se a pagar pontualmente todos os impostos, taxas e quaisquer outras contribuições ou encargos que incidam ou venham a incidir sobre a posse ou sobre a propriedade resolúvel do Imóvel, tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, contribuições devidas ao condomínio de utilização do edifício ou a associação que congregue os moradores do conjunto imobiliário respectivo, exibindo os respectivos comprovantes à PREVI, anualmente, ou quando solicitado.
13.2.1. Caso o DEVEDOR não pague em dia todos os impostos e demais tributos que incidam ou venham a incidir sobre o Imóvel, poderá a PREVI fazê-lo, ficando o DEVEDOR obrigado a reembolsá-la das quantias despendidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após recebimento de notificação encaminhada por esta, sob pena de, sobre tais quantias, incidirem os juros e encargos moratórios estipulados na Cláusula 9. O reembolso devido à PREVI pelo DEVEDOR, nos termos desta Cláusula, fica garantido pela presente alienação fiduciária.
Conservação do Imóvel - 13.3. O DEVEDOR compromete-se a manter e conservar o Imóvel em perfeito estado de segurança e habitabilidade, bem como a realizar às suas custas, dentro do prazo que lhe for determinado para tanto, as obras e os reparos julgados necessários, ficando vedada a realização de qualquer obra de modificação ou acréscimo no Imóvel sem o prévio consentimento da PREVI. O cumprimento dessa obrigação poderá ser fiscalizado pela PREVI, obrigando-se o DEVEDOR a permitir o ingresso de pessoa credenciada para executar as vistorias periódicas.
Desapropriação do Imóvel - 13.4. O DEVEDOR, desde já, de forma irrevogável e irretratável, autoriza a PREVI a receber, em seu nome, todas as quantias referentes a indenizações pagas pelo poder expropriante por força de desapropriação, integral ou parcial, do Imóvel, por qualquer forma ou motivo, aplicando tais valores na amortização ou liquidação das Obrigações Garantidas, colocando o remanescente, se houver, à disposição do DEVEDOR, na forma prevista na Cláusula 16.5.
13.4.1. O DEVEDOR, pelo presente Contrato e na melhor forma de direito, nomeia e constitui a PREVI sua procuradora, na forma do artigo 684 do Código Civil, com amplos e irrevogáveis poderes para, em juízo ou fora dele, representá-lo junto aos órgãos públicos federais, municipais ou estaduais, bancos, autarquias e demais entidades públicas e privadas, bem como perante Agentes Financeiros ou companhias de seguros em todos os assuntos referentes à desapropriação e aos seguros, para receber importâncias em casos de sinistros ou desapropriação amigável ou judicial, total ou parcial, decorrentes de pagamento de seu crédito, podendo, ainda, assinar, reconhecer, aceitar, dar quitação, receber, endossar, requerer, impugnar, concordar,

recorrer, desistir, transigir, firmar compromissos e substabelecer. A presente outorga de poderes será eficaz até o pagamento final e total das Obrigações Garantidas.

Retenção e indenização por benfeitorias - 13.5. Nos termos do disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 27 da Lei 9.514/97, jamais haverá direito de retenção por benfeitorias realizadas pelo DEVEDOR no Imóvel, mesmo que tenham caráter de necessárias ou úteis, ou que tenham sido autorizadas pela PREVI.

13.5.1. Nos termos do §4º ao art. 27 da lei 9.514/97, na hipótese de a propriedade do imóvel dado em garantia consolidar-se em nome da PREVI, a indenização por benfeitorias resumir-se-á, sempre, ao saldo que sobejar do preço pago pelo Imóvel, depois de liquidadas as Obrigações Garantidas e as demais despesas e acréscimos legais, sendo certo que, não ocorrendo a venda do imóvel nos leilões extrajudiciais, e extinguindo-se as obrigações do DEVEDOR decorrentes deste Contrato, nos termos da Cláusula 16.6, não haverá nenhum direito de indenização pelas benfeitorias.

CLÁUSULA 14 – QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR - Mediante solicitação formal do DEVEDOR, a PREVI enviará no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da solicitação o respectivo termo de quitação, correspondente às obrigações assumidas pelo DEVEDOR neste Contrato.

Cancelamento da propriedade fiduciária - 14.1. Enviado o termo de quitação aqui mencionado, fica o DEVEDOR autorizado a requerer, ao Oficial de Registro de Imóveis competente, o cancelamento do registro da propriedade fiduciária, com a respectiva restituição ao DEVEDOR da propriedade sobre o Imóvel.

14.1.1. O envio do termo de quitação pela PREVI, nos termos aqui previstos, simbolizará a transferência ao DEVEDOR da posse indireta exercida pela PREVI sobre o Imóvel, consolidando-se, dessa forma, na pessoa do DEVEDOR, a posse plena sobre esse.

Pagamento com recursos oriundos do FGTS - 14.2. Caso o DEVEDOR utilize seus recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS para liquidar as Obrigações Garantidas, tais obrigações apenas considerar-se-ão quitadas após o efetivo recebimento, pela PREVI, dos referidos recursos, os quais lhe serão entregues pela Caixa Econômica Federal – CEF.

CLÁUSULA 15 – MORA E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - Verificada a mora do DEVEDOR com relação a qualquer obrigação por ele assumida, nos termos deste Contrato, e decorrido o prazo de carência de 90 (noventa) dias, contados da data em que se verificou a mora, sem que haja a sua purgação, a PREVI poderá fazer intimar o DEVEDOR, nos termos do art. 26, §1º e §3º, da Lei nº 9.514/1997, ou, ainda, de acordo com o art. 26, §3°-A, da Lei nº 9.514/1997, incluído pela Lei nº 13.465/2017, que estabelece previsão, segundo a qual, quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), fixando o prazo de até 15 (quinze) dias para que purgue a mora, pagando ao Oficial de Registro de Imóveis competente o montante equivalente ao valor de todas as suas obrigações decorrentes deste Contrato que se encontrem vencidas e não pagas, inclusive aquelas que vencerem no curso da intimação, acrescido dos juros e encargos moratórios conforme pactuados neste Contrato e de todos os custos e despesas de intimação, bem como tributos e contribuições condominiais e associativas que porventura se encontrarem vencidos na data da purgação da mora.

Pagamento parcial - 15.1. O pagamento do valor de principal das obrigações em mora sem que haja o respectivo pagamento de juros e encargos, inclusive moratórios, dos custos e despesas havidos com sua intimação, não exonerará o DEVEDOR da responsabilidade de liquidar a totalidade de suas obrigações em mora, sendo certo que o saldo devedor restante de tais obrigações deverá ser pago juntamente com o pagamento da parcela de principal cujo vencimento seja imediatamente subsequente a tal purgação parcial, sob pena de a PREVI poder requerer ao Oficial de Registro de Imóveis que certifique a não purgação da mora no prazo assinado e, assim, consolide a propriedade do Imóvel em nome da PREVI.

Forma de realização da intimação - 15.2. A realização da intimação do DEVEDOR, referida nesta Cláusula, caberá ao Oficial de Registro de Imóveis que, a seu critério, poderá fazê-lo: i) pessoalmente; ii) por preposto seu; iii) através do Serviço de Registro de Títulos e Documentos da Comarca da situação do Imóvel ou do domicílio do DEVEDOR; ou, ainda, iv) pelo Correio, desde que enviada com Aviso de Recebimento – AR, a ser firmado pessoalmente pelo DEVEDOR ou por seu representante.

15.2.1. O Oficial de Registro de Imóveis providenciará a realização da intimação do DEVEDOR após requerimento da PREVI, a qual indicará ao Oficial o valor das obrigações do DEVEDOR vencidas e não pagas, acrescidas dos juros e encargos moratórios, incidentes nos termos da Cláusula 9.

Recebimento da intimação e intimação por edital - 15.3. A intimação deverá ser recebida pessoalmente pelo DEVEDOR ou por seu representante regularmente constituído, sendo certo que, caso o DEVEDOR encontre-se em local incerto e não sabido, assim certificado pelo Oficial de Registro de Imóveis ou pelo Oficial de Títulos e Documentos, conforme o caso, competirá ao primeiro promover a intimação do DEVEDOR por edital.

15.3.1. O edital de intimação será publicado por 3 (três) dias, ao menos, consecutivos ou não, em um dos jornais de maior circulação editados no local do Imóvel ou, se no local do Imóvel não houver imprensa com circulação diária, editado em

outra comarca de fácil acesso, sendo certo que o prazo de 15 (quinze) dias para a purgação da mora será contado a partir da última publicação do edital.

Purgação da mora ao Oficial de Registro de Imóveis - 15.4. O DEVEDOR poderá efetuar a purgação da mora aqui referida: i) entregando, em dinheiro, ao Oficial do Registro de Imóveis competente o valor necessário para a purgação da mora; ou ii) entregando, ao Oficial do Registro de Imóveis competente, cheque administrativo, emitido por banco comercial, intransferível por endosso e nominativo à PREVI ou a quem expressamente indicado na intimação, no valor necessário para a purgação da mora. Nessa hipótese, a entrega do cheque ao Oficial do Registro de Imóveis será feita sempre em caráter *pro solvendo*, de forma que a purgação da mora ficará condicionada ao efetivo pagamento do cheque pela instituição financeira sacada. Recusado o pagamento do cheque, a mora será tida por não purgada, podendo a PREVI requerer que o Oficial do Registro de Imóveis certifique, nos termos do art. 26, §7º da Lei nº 9.514/97, que a mora não restou purgada e promova a consolidação, em nome da PREVI, da propriedade fiduciária.

15.4.1. O Oficial do Registro de Imóveis receberá o pagamento efetuado pelo DEVEDOR por conta da PREVI e entregará a esta as importâncias recebidas.

Consolidação da propriedade em nome da PREVI - 15.5. Caso não haja a purgação da mora no prazo determinado na intimação referida nesta Cláusula, a PREVI poderá, conforme previsto no § 7o do artigo 26 da Lei nº 9.514/1997, com a apresentação do devido recolhimento do imposto sobre transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio, requerer ao Oficial de Registro de Imóveis, de acordo com o art. 26-A, § 1o , da Lei nº 9.514/1997, incluído pela Lei nº 13.465/2017, a consolidação da propriedade em seu nome, que será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 da Lei nº 9.514/1997.

Desocupação do Imóvel - 15.6. O DEVEDOR deverá desocupar o Imóvel no dia seguinte ao da consolidação da propriedade plena em nome da PREVI, deixando-o livre e desimpedido de pessoas e coisas, sob pena de pagamento à PREVI, ou àquele que tiver adquirido o imóvel em leilão, de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, correspondente a 1% (um por cento) do valor de avaliação do Imóvel estipulado no Quadro III, sem prejuízo de sua responsabilidade pelo pagamento: a) do foro e das despesas de água, luz e gás referentes ao Imóvel; b) de todas as despesas e contribuições devidas ao condomínio de utilização ou à associação que congregue os moradores do conjunto imobiliário integrado pelo Imóvel; c) de todas as despesas necessárias à reposição do Imóvel ao estado em que o recebeu.

15.6.1. Não ocorrendo a desocupação do Imóvel pelo DEVEDOR, no prazo e forma ajustados nesta cláusula 15.6, independentemente da penalidade estipulada no *caput* desta cláusula, a PREVI ou o adquirente do Imóvel poderão propor ação de reintegração de posse contra o DEVEDOR, sem prejuízo da cobrança e execução do valor da taxa de ocupação e demais despesas previstas no *caput* desta cláusula e neste Contrato. O DEVEDOR declara-se ciente de que, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/97, tal reintegração será concedida liminarmente, com ordem judicial para desocupação no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

15.6.2. A taxa de ocupação referida no caput desta cláusula incidirá a partir da data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.

CLÁUSULA 16 – DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL - Uma vez consolidada a propriedade do Imóvel em nome da PREVI, esta deverá promover a realização de leilões públicos, extrajudiciais, conforme previsto no art. 27 da Lei nº 9.514, a fim de alienar o Imóvel a terceiros interessados, e utilizar o preço recebido para liquidar as Obrigações Garantidas. Os leilões serão conduzidos por leiloeiro oficial, legalmente habilitado para tanto e eleito pela PREVI, ao qual será devida comissão à taxa que se praticar para esse tipo de leilão no local em que este for realizado.

Primeiro público leilão - 16.1. O primeiro público leilão será realizado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do registro da consolidação da plena propriedade em nome da PREVI. O preço mínimo de venda do Imóvel, nesse primeiro público leilão, equivalerá ao valor de avaliação do Imóvel, estipulado pelas Partes, no Quadro III, o qual será atualizado pela mesma taxa de atualização do Saldo Devedor constante da cláusula 4, e que poderá, a critério exclusivo da PREVI, ser revisto por meio de nova avaliação, realizada por companhia idônea a ser indicada pela PREVI, incluindo-se os custos de avaliação no Saldo Devedor. Nos termos do art. 24, § único, da Lei nº 9.514/1997, incluído pela Lei nº 13.465/2017, caso o valor do imóvel convencionado pelas partes seja inferior ao utilizado pelo órgão competente como base de cálculo para a apuração do imposto sobre transmissão inter vivos, exigível por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este último será o valor mínimo para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão.

16.1.1. Considera-se incluído no valor do preço mínimo de venda do Imóvel o valor de todas e quaisquer benfeitorias, necessárias, úteis e voluptuárias, executadas pelo DEVEDOR no Imóvel.

Segundo público leilão - 16.2. Nos termos do art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, alterado pela Lei nº 13.465/2017, se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

16.2.1. O preço mínimo de venda do Imóvel, no segundo público leilão, equivalerá ao somatório do valor das Obrigações Garantidas, dos juros e encargos moratórios incorridos até a data da realização do segundo público leilão, e do valor das seguintes obrigações do DEVEDOR, que se encontrem vencidas e não pagas até a data da realização do segundo leilão: i)

prêmios de seguro; ii) contribuições devidas ao condomínio de utilização, ou contribuições devidas a associação de moradores ou entidade assemelhada; iii) despesas de água, luz e gás; iv) Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, foro e outros tributos ou contribuições eventualmente incidentes sobre a propriedade ou a posse do Imóvel; v) Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e laudêmio, e demais custos e despesas, inclusive despesas de cobrança, eventualmente devidos por força da consolidação da propriedade plena do Imóvel em nome da PREVI; vi) encargos e custas de intimação do DEVEDOR; vii) encargos e custas com a publicação do edital de anúncio de ambos os leilões; viii) a comissão devida ao leiloeiro; ix) custos de avaliação do Imóvel; e x) quantias devidas pelo DEVEDOR nos termos das Cláusulas 15.6 e 15.6.1.

Local de realização dos leilões - 16.3. Nos termos do artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997, incluído pela Lei nº 13.465/2017, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

Critério para venda do Imóvel - 16.4. A venda do Imóvel em qualquer dos públicos leilões far-se-á sempre pelo critério de maior lance, respeitado, todavia, o preço mínimo de venda estabelecido conforme as cláusulas 16.1 e 16.2.1.

16.4.1. Nos termos do artigo 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997, incluído pela Lei nº 13.465/2017, após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas referenciados pelo § 2º do artigo 27 da Lei nº 9.514/1997, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive custas e emolumentos.

Restituição de quantias ao DEVEDOR e indenização por benfeitorias - 16.5. Após liquidadas as obrigações do DEVEDOR, mencionadas na cláusula 16.4, a PREVI restituir-lhe-á eventual saldo que sobejar do preço recebido pela venda do Imóvel no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o efetivo pagamento pelo licitante vencedor, por meio de crédito na conta-corrente mantida pelo DEVEDOR junto ao Banco do Brasil S.A. ou por meio de cheque administrativo, nominativo e intransferível, emitido em nome do DEVEDOR. Nos termos do §4º ao art. 27 da Lei nº 9.514/97, considerar-se-á incluída no valor restituído ao DEVEDOR a indenização pelas benfeitorias, úteis, necessárias ou voluptuárias por ele realizadas no Imóvel, não podendo o DEVEDOR reclamar o pagamento de qualquer outra quantia, a qualquer título.

16.5.1. Caso não haja saldo a ser restituído, não será devida ao DEVEDOR, nos termos daquela disposição legal, qualquer indenização pelas benfeitorias, úteis, necessárias ou voluptuárias por ele realizadas no Imóvel.

Extinção da dívida e indenização por benfeitorias - 16.6. Caso no segundo público leilão não haja licitantes ou não seja oferecido lance que equivalha, pelo menos, ao valor mínimo estipulado na cláusula 16.2.1, considerar-se-ão extintas as obrigações do DEVEDOR decorrentes deste Contrato, exonerando-se a PREVI da obrigação de vender o Imóvel por meio de público leilão.

16.6.1. Ocorrendo a extinção da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da realização do segundo leilão, a PREVI entregará ao DEVEDOR o competente termo de quitação de suas obrigações decorrentes deste Contrato, aplicando-se, nessa hipótese, o disposto na cláusula 14.

16.6.2. Na hipótese prevista na cláusula 16.6, a PREVI não será obrigada a restituir ao DEVEDOR qualquer quantia, a qualquer título, nem obrigada a indenizá-lo pelas benfeitorias, úteis, necessárias ou voluptuárias por ele realizadas no Imóvel.

Pagamento do saldo devedor restante - 16.7. Por força do disposto no §5º do artigo 27 da Lei 9.514/97, se no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, dá-se a extinção da dívida garantida pela alienação fiduciária.

Prestação de contas - 16.8. Caso haja a venda do Imóvel em qualquer dos dois públicos leilões previstos na cláusula 16, a PREVI manterá, em sua sede, à disposição do DEVEDOR, a correspondente prestação de contas pelo período de 12 (doze) meses, contados da realização do primeiro leilão.

CLÁUSULA 17 – CERTIDÕES - Conforme a natureza da personalidade jurídica do VENDEDOR, neste ato são entregues as seguintes certidões, ou prestadas as seguintes declarações: a) se o VENDEDOR for pessoa física, declara não ser produtor rural, empregador, nem estar pessoalmente vinculado ao INSS, não estando sujeito à apresentação da CND-INSS, por não ser contribuinte desse órgão; b) se o VENDEDOR for pessoa jurídica, apresenta, neste ato, cópia autenticada da Certidão Negativa de Débito – CND-INSS e da Certidão Conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, exceto se, conforme assinalado no preâmbulo, estiver dispensado de tal apresentação por ser sociedade que explora, exclusivamente, atividade de compra e venda de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis, destinados à venda e que o Imóvel integra contabilmente seu ativo circulante, jamais tendo constado do seu ativo permanente, o que declara sob responsabilidade civil e criminal.

Certidões de ações reais e reipersecutórias - 17.1. Para lavratura deste Contrato foi apresentada a certidão de ônus reais relativa ao Imóvel, expedidas pelo Cartório de Registro de Imóveis competente.

17.2. Para registro deste Contrato, deverão ser apresentadas diretamente ao Oficial do Registro de Imóveis competente as certidões de ações reais e pessoais reipersecutórias relativas ao Imóvel, bem como os demais documentos cuja apresentação é exigida por Lei, os quais se encontram identificados no Decreto nº 93.240/86, sem prejuízo de outros previstos na legislação que venham a ser exigidos pela autoridade registral.

CLÁUSULA 18 - DECLARAÇÕES DO DEVEDOR - O DEVEDOR declara expressamente, sob pena de responsabilidade civil e penal, que: i) sendo pessoa física, não está vinculado à Previdência Social, como empregador, e que não é contribuinte da mesma, na qualidade de produtor rural, não estando, portanto, sujeito às obrigações previdenciárias abrangidas pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social; ii) na hipótese de estar vinculado e/ou ser contribuinte da Previdência Social, será apresentada, por ocasião do registro deste contrato junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, a necessária Certidão Negativa de Débito expedida pelo INSS; iii) não tem nenhuma responsabilidade tutelar, curatelar ou testamentária; iv) vistoriou o Imóvel e o encontrou em perfeita ordem e condições de habitabilidade; v) não estar respondendo a inquérito administrativo, inquérito judicial trabalhista ou estar em aviso prévio, até a presente data; vi) é o único responsável pela verificação e análise de eventuais débitos fiscais, condominiais e associativos, bem como obrigações ou situações jurídicas que possam repercutir no Imóvel, excluindo qualquer responsabilidade da Previ.

Declarações concernentes à utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS - 18.1. Caso parte do preço de compra do Imóvel seja pago mediante a utilização de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS do DEVEDOR, este declara, sob as penas da lei, que:

a) utilizará o Imóvel exclusivamente para residência própria;

b) o Imóvel está localizado: i) no município onde exerce a sua ocupação principal, em município a esse limítrofe ou integrante da respectiva região metropolitana; ou, ainda, ii) no município onde resida há, pelo menos, um ano;

c) não é proprietário, possuidor ou promitente comprador de qualquer outro imóvel residencial concluído: i) sito em qualquer parte do território nacional, cuja aquisição ou construção tenha sido financiada no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, em qualquer parte do território nacional; ii) sito no município onde exerça sua ocupação principal, nos municípios a esse limítrofes ou na respectiva região metropolitana; ou iii) sito no atual município de sua residência;

d) não é usufrutuário do Imóvel;

e) não doou qualquer imóvel residencial a pessoa: i) que esteja sujeita ao seu pátrio poder, ou ii) sobre a qual exerça tutela ou curatela;

f) tem conhecimento de que lhe é vedado: i) utilizar o FGTS para aquisição de imóvel que não se destine à sua moradia própria; ii) utilizar o FGTS para aquisição de imóvel comercial ou rural; iii) utilizar o FGTS para aquisição de lotes ou terrenos; iv) utilizar o FGTS para aquisição de imóvel gravado com cláusula que dificulte ou comprometa a sua livre comercialização; v) utilizar o FGTS para aquisição de imóvel residencial concluído que não apresente condições de habitabilidade (bom estado de conservação); vi) utilizar o FGTS para aquisição de imóvel que tenha sido adquirido pelo VENDEDOR com a utilização do seu FGTS, há menos de 3 (três) anos.

18.1.1. Para os fins da alínea "c", acima, o DEVEDOR não será considerado proprietário ou promissário comprador de imóvel residencial caso detenha fração ideal igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) de referido imóvel.

18.1.2. O DEVEDOR declara que tem conhecimento de que o Imóvel só poderá ser alienado a outro comprador que pretenda pagar o preço com a utilização de seu FGTS após 3 (três) anos contados do registro da presente venda e compra.

18.1.3. O DEVEDOR, neste ato, obriga-se a respeitar e observar as vedações e restrições estabelecidas na letra "f" da cláusula

18.1.4. O DEVEDOR declara estar ciente de que, no caso de cancelamento da operação de financiamento imobiliário após ocorrido o ressarcimento pelo Agente Operador do FGTS do crédito vinculado a conta do DEVEDOR, os valores ressarcidos devem retornar para conta vinculada, acrescidos da atualização monetária e dos juros a partir da data do ressarcimento até o efetivo recebimento da devolução, conforme definido no Manual de Moradia Própria – MMP ou em normativo que venha a substituí-lo.

18.1.5. Para os fins do item 18.1.4. acima, o DEVEDOR declara-se único responsável pela restituição dos valores ressarcidos e autoriza, desde já, em caráter irrevogável e irretratável para todos os efeitos legais, a PREVI a solicitar ao Banco do Brasil que efetue o débito em sua conta corrente (item 4.2 do Quadro VI) dos valores que excedam aqueles ressarcidos para devolução ao Agente Operador do FGTS caso este venha a cobrar correção monetária, juros, multa e quaisquer outros valores.

18.1.4. O DEVEDOR, neste ato, obriga-se a respeitar e observar as vedações e restrições estabelecidas na letra "f" desta Cláusula

CLÁUSULA 19 – DISPOSIÇÕES GERAIS - Caso no Quadro I - "COMPRADOR(ES)", constante do preâmbulo deste Contrato, figurem duas pessoas, ambas declaram-se solidariamente responsáveis por todas as obrigações decorrentes do Financiamento e descritas neste Contrato, entendendo-se as referências feitas neste Contrato ao "DEVEDOR" como abrangendo ambas as referidas pessoas, as quais, mútua e reciprocamente, constituem-se procuradoras uma(s) da(s) outra(s) para fins de receber citações, intimações e interpelações de qualquer procedimento, judicial ou extrajudicial, decorrente deste

Contrato, inclusive as intimações mencionadas na Cláusula 15, de modo que, realizada a citação ou intimação, na pessoa de qualquer uma delas, estará completo o quadro citatório.

Novação, alteração ou renúncia - 19.1. Qualquer pagamento de principal, juros ou demais encargos que sejam efetuados fora dos prazos estabelecidos neste Contrato e ainda assim recebidos pela PREVI, bem como o não exercício imediato de qualquer direito de que a PREVI seja titular em decorrência deste Contrato ou da lei, inclusive a efetivação da intimação mencionada na Cláusula 15, serão considerados mera tolerância. Qualquer novação ou alteração deste Contrato apenas será válida mediante aditivo específico a este instrumento.

Despesas deste Contrato e de registro - 19.2. O DEVEDOR responde por todas as despesas decorrentes da presente compra e venda e do financiamento com alienação fiduciária em garantia, inclusive aquelas relativas a emolumentos e despachante para obtenção das certidões dos distribuidores forenses, da municipalidade e de propriedade, as necessárias à sua efetivação e as demais que se lhe seguirem, inclusive as relativas a emolumentos e custas de Serviço de Notas e de Serviço de Registro de Imóveis, de quitações fiscais e qualquer tributo devido sobre a operação, que venha a ser cobrado ou criado.

19.2.1. Correrão por conta do DEVEDOR todas as despesas decorrentes do presente Contrato e de todos os registros e averbações a ele correspondentes, principalmente os referentes ao registro da presente compra e venda do Imóvel e da garantia de alienação fiduciária ora constituída, bem como aquelas decorrentes de qualquer ato ou negócio jurídico praticado com base neste Contrato.

Ato jurídico perfeito - 19.3. As Partes convencionam, como condição essencial deste Contrato, que, em face do princípio constitucional do respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, não se aplicará a este Contrato qualquer norma superveniente de congelamento ou deflação, total ou parcial, do Saldo Devedor ou do valor de cada prestação.

19.3.1. Na hipótese de a PREVI aceitar temporariamente, por mera liberalidade e sem que tal fato caracterize novação, o congelamento ou deflação do valor de algumas prestações, fica ajustado como condição do presente negócio que: i) o Saldo Devedor continuará sendo atualizado, nos termos da Cláusula 4; e ii) a diferença entre o valor real de cada parcela e o valor a menor pago pelo DEVEDOR será cobrada pela PREVI tão logo se encerre, de modo direto ou indireto, o congelamento ou deflação.

19.3.2. Em face do avençado, toda e qualquer quitação conferida pela PREVI acha-se condicionada à apuração posterior de eventual saldo de responsabilidade do DEVEDOR, ainda que tal ressalva não conste expressamente do respectivo recibo ou boleto bancário.

Alteração de domicílio e Estado Civil - 19.4. O DEVEDOR obriga-se a comunicar à PREVI, imediatamente, qualquer alteração de seu estado civil, bem como qualquer alteração de seu domicílio ou endereço para correspondência.

Declaração - CLÁUSULA 20 - REGULAMENTO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA DA PREVI

Aplica-se subsidiariamente a este Contrato as regras do Regulamento vigente da Carteira Imobiliária da PREVI ao qual o DEVEDOR declara expresso conhecimento e concordância.

CLÁUSULA 21 - AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRO - As Partes declaram aceitar o presente Contrato em todas as suas cláusulas, termos e condições, autorizando o Sr. Oficial do Cartório de Registro de Imóveis competente a proceder quaisquer registros ou averbações que se fizerem necessários ao seu fiel cumprimento, inclusive o registro da propriedade resolúvel sobre o Imóvel em favor do PREVI.

Comprovação do registro - 21.1. O DEVEDOR se obriga a, dentro de 90 (noventa) dias contados a partir da data de assinatura deste termo, entregara à PREVI uma via deste Contrato com o registro da propriedade resolúvel sobre o Imóvel em favor da PREVI acompanhada da certidão ou ficha de matrícula atualizada do Imóvel em que conste o referido registro.

21.1.2. A negativa do Oficial do Registro de Imóveis em registrar a propriedade resolúvel sobre o Imóvel em favor da PREVI, independentemente da exigência a ser satisfeita, não desobriga o DEVEDOR do cumprimento do item 21.1 acima.

CLÁUSULA 22 - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – A PREVI, visando cumprir as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/18), esclarece que realizará tratamento de dados pessoais do(a)(s) VENDEDOR (A, ES) e DEVEDOR (A, ES) para efetuar o presente FINANCIAMENTO, mantendo-os sob estreita proteção e segurança de acessos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os dados pessoais do (a)(s) VENDEDOR (A, ES) e DEVEDOR (A, ES) terão o tratamento de acordo com as determinações da LGPD e serão utilizados em situações relacionadas aos processos de concessão do FINANCIAMENTO objeto deste instrumento, podendo ainda ser utilizados pela PREVI para o cumprimento de obrigações legais e regulatórias, além das demais hipóteses previstas na legislação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O(a)(s) VENDEDOR (A, ES) e DEVEDOR (A, ES) poderão sanar qualquer dúvida ou questão relacionada ao tratamento dos seus dados pessoais por meio dos Canais de Atendimento da PREVI, disponíveis para consulta no endereço eletrônico: www.previ.com.br.

CLÁUSULA 23 - ELEIÇÃO DE FORO - Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura surjam em virtude do presente instrumento, as partes elegem o Foro Central da Capital do Estado do Rio de Janeiro, facultado ao autor da ação optar pelo foro de situação do imóvel.

E, por ser verdade, as partes devidamente qualificadas assinam o presente termo.

Rio de Janeiro/RJ, 09 de janeiro de 2026.

_____

P.P. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

_____

GILENO DE JESUS PEREIRA

_____

P.P. BRASIL INCORPORACAO 230 SPE LTDA

_____

P.P. BRASIL INCORPORACAO 230 SPE LTDA

_____

P.P. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF